

정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점

— 대상판결: 대법원 2017. 9. 26. 선고 2017다232020 판결 —

권 오 성*

I. 문제의 제기

II. 판례의 경향

III. 상여금의 임금성과 임금 정기일지급
의 원칙

IV. 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조
건’의 문제점

V. 결론: 대상판결의 문제점

I. 문제의 제기

대법원은 지난 2013년 갑을오토텍 사건에 대한 2개의 전원합의체 판결에서 통상임금의 판단기준을 상세하게 밝히면서,¹⁾ 특정 시점에 재직 중인 근로자에게만 지급하는 조건(이하 편의상 “지급일 재직 조건”이라고 한다)이 붙은 수당은 고정성이 부정되어 통상임금에 해당하지 않는다고 판단하였다. 대법원은 위 전원합의체 판결 선고 이후에도 케이이씨 사건에서 지급기준일 현재 재직 중인 근로자에게만 지급되는 하기휴가비 및 설·추석 상여금의 통상임금성을 부정하였고,²⁾ 한국지엠 사건에서는 개인연금보험

논문투고일자: 2017. 12. 15, 심사일자: 2017. 12. 28, 게재확정일자: 2017. 12. 30.

* 성신여자대학교 법과대학 교수.

1) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결(갑을오토텍 정기상여금 판결) 및 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다94643 전원합의체 판결(갑을오토텍 복리후생수당 판결).

2) 대법원 2014. 2. 13. 선고 2011다86287 판결.

료, 하기휴가비 등에 관하여 동일한 판단을 하였다.³⁾ 따라서 설·추석상여금이나 하계휴가비, 선물비 등 근로자에게 재정적 수요가 필요한 ‘특정간 시기’에 소정근로의 제공 여부와는 관계없이 특정 시기의 재직여부라는 우연한 사정을 기준으로 지급여부가 결정되는 수당은 통상임금으로 볼 수 없다는 해석이 견고한 판례로 안착된 것으로 보인다. 물론 이러한 해석은 그러한 수당의 지급에 ‘지급일 재직 조건’을 붙이는 것이 허용됨을 전제로 하는 것이다.

‘지급일 재직 조건’이 붙은 수당은 통상임금으로 볼 수 없다는 대법원의 판단이 있는 후, 다수의 하급심 재판에서 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성이 다투어졌고, 유사한 사안들에 대하여 상이한 판단이 이루어졌다. 수적으로 비교하자면 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’이 붙었다는 이유로 그 통상임금성을 부정한 판결들이 다수이기는 하나,⁴⁾ 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’이 붙어 있었다고 그 지급일 이전에 퇴직하여 정기상여금을 지급받지 못하는 경우는 매우 소수인 퇴직자에 한정되기 때문에 고정성을 부정할 수 없다거나, 정기상여금은 후불임금으로 지급일 이전 퇴직자에게는 이를 일할계산해서 지급하는 것이 타당하므로 ‘지급일 재직 조건’이 붙었다고 해서 재직일 전 퇴직자에게 정기상여금을 일체 지급하지 않는 것은 위법하고 따라서 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금도 고정성이 있다는 이유로 통상임금성을 긍정한 판결도 있었다.⁵⁾

이러한 상황에서 대법원은 2017. 9. 26.에 ‘지급일 현재 재직하고 있는 근로자에게만 지급되는 정기상여금은 근로자가 근로를 제공하더라도 지급

3) 대법원 2014. 5. 29. 선고 2012다116871 판결 및 이 판결의 환송심인 서울고등법원 2015. 10. 30. 선고 2014나28208 판결 등.

4) 서울중앙지방법원 2016. 1. 29. 선고 2012가합87787 판결(서울메트로 사건); 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2012가합88902 판결(대우조선해양 사건); 서울고등법원 2016. 10. 12. 선고 2015나25909 판결(서울특별시도시철도공사 사건); 서울고등법원 2017. 5. 12. 선고 2016나2039352 판결(중소기업은행 사건) 등.

5) 부산지방법원 2014. 10. 10. 선고 2011가합27496 판결(르노삼성자동차 사건); 서울북부지방법원 2015. 7. 15. 선고 2014가합20572 판결(삼양교통 사건) 등.

일 전에 퇴직하면 당해 정기상여금을 전혀 지급받지 못하므로 소정근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 고정성도 인정되지 않아 통상임금에 해당하지 않는다’는 취지의 2개의 판결을 선고하였다.⁶⁾ 이러한 판결들은 2013년 전원합의체 판결에서 제시한 고정성에 관한 판단기준을 정기상여금에 ‘그대로’ 적용한 것으로 생각되는바, 과연 설 · 추석상여금, 하기휴가비, 귀성여비, 김장보너스, 선물비 등 소정근로의 제공 여부와 관계없이 근로자에게 재정적 수요가 필요한 ‘특정한 시기’에 재직하고 있는지 여부라는 우연한 상황을 기준으로 지급여부가 결정되는 수당과 (지급률이 고정된) 정기상여금을 규범적으로 동일하게 취급하는 것을 정당화할 수 있는지 매우 의문이다.

필자는 우리나라의 다수의 사업장에서 고정급(固定給)의 형태로 지급하고 있는 정기상여금은 월소정근로에 대한 정기일지급 임금(기본급)의 일부분을 수개월간 누적하여 후불로 지급하는 것에 불과하다고 생각한다. 그러므로 이러한 고정급 형태의 정기상여금은 소정근로의 대가에 해당하고, 따라서 엄격한 의미에서의 상여금(Bonus 또는 一時金)의 개념에 포섭될 수 없다. 이와 같이 고정급 형태의 정기상여금은 ‘상여금’ 자체가 아니므로 근로기준법 시행령 제23조 각호에서 정하는 ‘매월 1회 이상 지급하여야 할 임금의 예외’에 해당하지 않고, 따라서 이러한 소정근로의 대가를 ‘정기상여금’이라는 명목으로 수개월간 누적하여 후불하는 약정은 근로기준법 제43조 제2항에 위반하여 사법상 무효로 될 뿐만 아니라, 형사벌의 대상이 된다고 생각한다. 이러한 약정은 무효행위의 전환의 법리에 따라 정기상여금 명목으로 수개월 마다 지급하기로 한 금원을 매월의 임금 지급일에 안분하여 지급하는 약정으로 전환될 수 있을 뿐이라고 생각한다.

이와 같이 고정급 형태의 정기상여금은 소정근로의 대가로 지급되는 것이므로, 고정급 형태의 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’을 붙이는 것은 임금 전액지급의 원칙이나 금품청산의무 등 임금채권의 보호에 관한 근로

6) 대법원 2017. 9. 26. 선고 2017다232020 판결 및 대법원 2017. 9. 26. 선고 2016다238120 판결.

기준법의 제반 규정을 위반하는 것이다. 또한 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’을 붙이는 것은 정기상여금 지급일 이전에 퇴사하려는 자에게 정기상여금의 상실 및 이로 인한 평균임금 감소(즉, 퇴직금의 감소)라는 금전적 불이익을 가하는 방법으로 퇴직의 자유를 제한한다는 점에서 강제근로의 금지라는 공서에 반한다. 따라서 고정급 형태의 정기상여금에 부가된 ‘지급일 재직 조건’이 정기상여금 지급일 이전에 퇴사한 자에게 정기상여금의 전액을 지급하지 않는다는 취지라면, 이는 임금 전액지급의 원칙, 금품청산의무 및 강제근로의 금지에 반하여 무효로 된다고 할 것이며, 다만 정기상여금 중 퇴사로 인하여 실제로 근로를 제공하지 아니한 기간에 상응하는 부분, 즉 퇴사일의 익일(翌日)부터 정기상여금 산정기간의 종일(終日)까지의 기간에 상응하는 금액을 감액하여 지급한다는 취지로 전환될 수 있을 뿐이라고 생각한다.

필자는 대상판결에 대한 평석의 형식을 빌려 고정급 형태의 정기상여금의 법적 성질, 정기상여금과 임금 정기일지급의 원칙의 관계, 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 유효성을 차례로 검토하고, 결론에 갈음하여 대상판결의 문제점을 지적하고자 한다.

II. 판례의 경향

1. 2013년 전원합의체 판결

대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결은 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 수당의 통상임금성에 관하여 “근로자가 소정근로를 했는지 여부와는 관계없이 지급일 기타 특정 시점에 재직 중인 근로자에게만 지급하기로 정해져 있는 임금은 그 특정 시점에 재직 중일 것이 임금을 지급받을 수 있는 자격요건이 된다. 그러한 임금은 기왕에 근로를 제공했던 사람이라도 특정 시점에 재직하지 않는 사람에게는 지급하지 아니하는

반면, 그 특정 시점에 재직하는 사람에게는 기왕의 근로 제공 내용을 묻지 아니하고 모두 이를 지급하는 것이 일반적이다. 그와 같은 조건으로 지급되는 임금이라면, 그 임금은 이른바 ‘소정근로’에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 근로자가 임의의 날에 근로를 제공하더라도 그 특정 시점이 도래하기 전에 퇴직하면 당해 임금을 전혀 지급받지 못하여 근로자가 임의의 날에 연장·야간·휴일 근로를 제공하는 시점에서 그 지급조건이 성취될지 여부는 불확실하므로, 고정성도 결여한 것으로 보아야 한다.”고 판시하였고, 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다 94643 전원합의체 판결은 설·추석상여금(통상임금의 50%), 하계휴가비(50만원), 개인연금지원금(월3만원), 단체보험료(월1만원), 선물비(설·추석10만원한도), 생일자지원금(3만원) 등에 관하여 “이들 임금의 지급에 있어 지급일에 재직 중일 것이 임금을 지급받을 수 있는 자격요건으로 부가되어 기왕에 근로를 제공했던 사람이라도 지급일에 재직하지 않는 사람에게는 지급하지 않는 반면, 지급일에 재직하는 사람에게는 기왕의 근로 제공 내용을 묻지 아니하고 이를 모두 지급하기로 하는 명시적 또는 묵시적 노사합의가 이루어졌는지 또는 그러한 관행이 확립되어 있는지를 살펴보아야 할 것”이라고 판시하였다.

위 전원합의체 판결들에 의하면 이른바 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 수당은 통상임금성이 부정된다. 이렇게 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 수당을 통상임금 범위에서 제외시킴으로써 법원이 특정 임금 항목의 통상임금 산입 여부에 대한 노사 당사자의 예측 가능성은 높였을지 모르지만, 그와 함께 특정 임금 항목을 통상임금에서 배제할 수 있는 사용자 쪽의 수단 역시 확대하는 결과를 초래하였고,⁷⁾ 나아가 사용자가 근로자에게 지급하기로 약정한 금품이 근로의 대가로서 지급되기 때문에 임금성이 인정되어야 함에도 불구하고, 그러한 금품의 지급에 관하여 ‘지급일 재직 조건’을 붙이면 임금성도 부정될 수 있다는 의미로까지 확대될 여지를 주고 말았

7) 도재형, “통상임금 입법론의 검토”, 『인권과 정의』 제443호, 대한변호사협회, 2014. 8, 127면.

다.⁸⁾ 이철수 교수가 적절하게 지적한 것처럼 재직 중인 근로자에게만 금품을 지급하는 규정에 따라서 금품을 지급하면 ‘소정근로에 대한 대가’의 성질을 가지는 것이라고 보기 어렵다는 표현은 어떠한 합리적 이유도 제시함 없이 근로기준법의 강행규정성을 무용지물로 만드는 역할을 하는 것으로 정당성을 인정하기 어렵다고 생각한다.⁹⁾

2. 2013년 이후의 하급심 판결들

위 전원합의체 판결들이 선고된 이후, 다수의 하급심 재판에서 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성이 다투어졌다. 다만, 대부분의 판결들은 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’을 붙이는 것이 허용되는가의 문제는 정면으로 다루지 않고, 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’을 소여(所與)로 받아들이고, 그 유효성에 대하여는 아무런 판단을 하지 않은 채 바로 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금을 판단하였고, 대부분의 경우에는 그 통상임금성이 부정되었다.

예컨대, ① 서울고등법원 2016. 4. 8. 선고 2015나2045114 판결은 “피고 소속 근로자가 임의의 날에 근로를 제공하더라도 상여금 지급산정기간 완성 전에 퇴직할 경우 해당 기간의 이 사건 상여금을 전혀 받을 수 없다면, 근로자가 근로를 제공하는 시점에서는 이를 받을 수 있을지 확실하였다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 상여금은 ‘고정적인 임금’으로 볼 수 없으므로 통상임금에 해당하지 않는다.”고 판단하였고, ② 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2012가합88902 판결은 “피고는 지급기준일 20일 기준으로 현재 재직 중인 자에 한하여 정기상여금을 지급하여 왔고, 지급기준일 현재 퇴직한 자에게는 이를 지급하지 아니하였다. …(중략)… 급여규칙

8) 이달휴 교수는 이러한 상황을 ‘임금의 비임금화성’이라고 지적한바 있다(이달휴, “최근 대법원 전원합의체 판결과 임금·통상임금의 판단요소”, 『법제』 제664호, 법제처, 2014. 3, 15면).

9) 이철수, “통상임금 관련 2013년 전원합의체 판결의 의미와 평가”, 『노동법학』 제49호, 2014. 3, 19면 이하 참조.

및 노사관행에 따라 정기상여금은 지급기준일인 20일 현재 근무자에 한하여만 지급하는 것으로, 고정성을 갖추지 못하여 통상임금에 해당하지 아니한다.”고 판단하였으며, ③ 서울남부지방법원 2016. 4. 21. 선고 2015나54153 판결은 “피고 회사의 보수규정에는 지급일 현재 근무자에 한하여 상여금을 지급하도록 규정하고 있고 실제 퇴직자에 대하여 정산할 때 상여금은 급여지급일인 매월 25일 현재 근무자에 한하여 지급한 사실을 인정할 수 있다. 위와 같이 피고 소속 근로자가 임의의 날에 근로를 제공하더라도 상여금 지급산정기간 완성 전에 퇴직할 경우 해당 기간의 이 사건 상여금을 전혀 받을 수 없다면, 근로자가 근로를 제공하는 시점에서는 이를 받을 수 있을지 확실하였다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 상여금은 ‘고정적인 임금’으로 볼 수 없으므로, 통상임금에 해당하지 않는다.”고 판단하였다. ④ 서울남부지방법원 2016. 8. 25. 선고 2013가합12557 판결도 “피고는 상여금 지급일 이전에 퇴직한 일반직 근로자에게 직전 상여금 지급일 이후 근무한 날이 있더라도 해당 기간의 상여금을 전혀 지급하지 아니하였으며, 노동조합 또는 근로자 개인이 이에 대하여 이의를 제기하지 않은 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 상여금은 소정근로의 제공 외에 지급일 당시 재직이라는 추가적인 조건을 충족하여야 지급되는 것으로서 원고들이 임의의 날에 연장·야간·휴일 근로를 제공하는 시점에서 그 지급조건이 성취될지 여부가 불확실하므로, 고정성이 없어 통상임금에 해당한다고 볼 수 없다.”고 판단하였고, ⑤ 대구고등법원 2015. 4. 1. 선고 2014나21503 판결은 “회사가 이 사건 단체협약에 따라 원고들에게 지급해 온 상여금과 하계휴가비는 근로자의 근로제공 여부와는 관계없이 지급기준일에 재직 중인 근로자에게 지급하는 임금으로서 소정근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 근로자가 임의의 날에 연장·야간·휴일 근로를 제공하는 시점에서 그 지급조건이 성취될지 여부도 불확실하므로, 통상임금에서 요구되는 고정성이 결여되었다고 봄이 타당하다.”고 판단하였으며, ⑥ 부산고등법원 2014. 1. 8. 선고 2012나7816 판결도 “정기상여금은 1년 이상 근속하고 지급기준일에 재직하고 있는 자

에 한하여 월 만근임금의 380%를 기준으로 4분하여 지급하는 것으로서, 근로자가 임의의 날에 근로를 제공하더라도 그 특정시점이 도래하기 전에 퇴직하면 당해 임금을 전혀 지급받지 못하여 근로자가 임의의 날에 연장·야간·휴일 근로를 제공하는 시점에서 그 지급조건이 성취될지 여부가 불확실하므로, 고정성이 없어 통상임금에 포함되지 않는다.”고 판단하였다.

논리적으로 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금이 통상임금에 해당하는가를 판단하기 위해서는 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’을 붙이는 것이 허용되는지가 먼저 판단되어야 할 것이다. 그런데 위 판결들은 공통적으로 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 적법성에 대한 판단 없이 ‘지급일 재직 조건’이 유효함을 전제로 통상임금성을 판단하였다는 점에서 문제가 있다.

반면, 그 구체적인 이유에서는 그 내용을 달리하지만 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금도 통상임금에 포함된다는 취지의 판결들도 있다. 먼저, 부산지방법원 2014. 10. 10. 선고 2011가합27496 판결은 “재직요건이 임금의 지급 조건이 되어 소정근로의 대가성과 임금의 고정성이 결여되었다고 평가하기 위해서는 그러한 임금이 기왕에 근로를 제공했던 사람이라도 특정 시점에 재직하지 않는 사람에게는 지급하지 아니하는 반면, 그 특정 시점에 재직하는 사람에게는 기왕의 근로 제공 내용을 묻지 아니하고 모두 이를 지급하는 형태여야 하는바, 여기에는 주로 명절수당, 휴가수당과 같이 특정시점에 특별한 목적의 필요에 대응하여 지급되는 복리후생적 성격이 강한 수당들이 해당된다고 봄이 상당하다. 그런데 피고는 소속 근로자들이 특정시점에 재직한다는 사실만으로 정기상여금 전액을 지급한 것이 아니라 근로자들의 결근 등의 사유가 발생한 경우 근로일수에 따라 일할 계산하여 지급하였는바, 이 점에 비추어 보더라도 정기상여금이 재직요건이 부가된 임금으로서 소정근로의 대가성 및 고정성이 결여된 것이라고 보기는 어렵다.”고 판단하였다.¹⁰⁾ 위 판결은 정기상여금을 특정시

¹⁰⁾ 이 판결에 대한 평석으로는 김홍영, “재직자 조건이 부가된 정기상여금과 통상임금”, 『노동판례리뷰 2014』, 한국노동연구원, 2015, 113면 이하 참조.

점에 재직한 근로자에게 무조건 지급한 것이 아니라 근로일수에 따라 일할계산하여 지급하였다면 이러한 정기상여금은 소정근로의 대가라고 판단한 것으로 이해된다.¹¹⁾ 위 판결이 명시적으로 판단하고 있지는 않지만, 문제가 된 정기상여금의 성격을 소정근로의 대가로 본다면 근로자가 퇴직하였다는 이유로 이미 제공된 소정근로에 대한 대가를 지급하지 않는다는 약정은 위법하다는 생각을 전제한 것으로 이해된다. 다음으로 서울고등법원(춘천) 2014. 11. 26. 선고 2013나1551 판결은 “근로자가 임금의 일종인 상여금을 포기하려면 명백한 의사표시가 필요한 것이지, 회사가 일방적으로 상여금 지급을 중지하고, 근로자들이 그와 같은 조치에 관하여 별다른 이의 없이 근무하여 왔다는 사정만으로 장래에 발생할 상여금청구권을 포기하였다고 볼 수는 없는 것이므로 …(중략)… 피고가 퇴직한 일부 근로자들에게 상여금을 지급하지 않았다는 것만으로는 피고와 근로자들이 상여금의 지급을 재직 여부와 연동하기로 합의하였다거나 그러한 내용의 노사관행을 확립한 것으로 볼 수 없다. 결국 상여금이 재직 여부에 따라 그 지급을 달리하여 고정성이 없다고 볼 수도 없다.”고 판시하였다. 위 판결은 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’은 그 지급일 이전에 퇴직하는 근로자의 임금채권을 포기하도록 하는 것으로 보아 그 유효성을 부정한 것으로 평가된다. 한편, 서울북부지방법원 2015. 7. 15. 선고 2014가합20572 판결은 “정규직 근로자인 원고들에게 있어서 퇴직이라는 조건은 상당히 이례적인 것이어서, 그러한 이례적 사정에 따라 지급이 제한되는 경우가 근로관계를 형성한 이상 필연적으로 한 번은 있을 수 있다고 하여 이 사건 상여금이 소정 근로의 대가성이 없는 금품이라거나 근로자의 특수하고 우연한 사정에 좌우되는 우발적·일시적 급여라고 보기 어렵다.”고 판시하였다.¹²⁾ 위 판결은 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 위법성을 정면으로 선언하지는 않았지만, 퇴직자에게 정기상여금을 지급하지 않

11) 위의 글, 117면.

12) 이 판결에 대한 평석으로는 김홍영, “정기상여금에 재직자 조건이 붙어도 통상 임금 인정”, 『노동판례리뷰 2015』, 한국노동연구원, 2016, 123면 이하 참조.

는다는 ‘지급일 재직 조건’이 달려있는 경우에도 근로자의 퇴직을 ‘상당히 이례적’인 사정이므로 이러한 사정을 이유로 정기상여금의 통상임금성을 부정할 수 없다고 판단한 것으로 이해된다.¹³⁾

3. 대상판결

위에서 본 것처럼 2013년 이후 다수의 하급심 재판에서 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성에 관한 판단이 엇갈리고 있던 상황에서, 대법원은 2017. 9. 26. ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금은 통상임금에 해당하지 않는다는 취지로 2개의 판결을 선고하였다. 이것들 중 하나인 대법원 2017. 9. 26. 선고 2017다232020 판결의 사실관계와 쟁송의 경과는 아래와 같다.

가. 사실관계

티센크루프엘리베이터코리아(이하 “피고회사”라고 한다)와 원고 등 피고 회사 소속 근로자들이 가입한 전국금속노동조합(티센크루프 엘리베이터 코리아 지회)이 2012년 체결한 단체협약 제49조는 임금의 정의와 구성에 관하여, 동 협약 제51조는 상여금에 관하여 다음과 같이 규정하고 있다.

제49조 (임금의 정의와 구성) 조합원의 임금은 근로의 대상으로 지급되는 다음 각 항으로 구성한다.

1. 기본급(월 기본급 산정은 30.42일로 한다.)
2. 제수당
3. 상여금
4. 기타 지급의 임금
5. 통상임금은 기본급 + 제수당으로 하며, 통상임금의 범위는 기본급,

¹³⁾ 다만 이 판결은 항소심에서 번복되었으며(서울고등법원 2016. 4. 8. 선고 2015나 2045114 판결), 이에 원고가 상고하여 대법원 2016다220426호로 계속되어 있다.

가족수당, 근속수당, 생산장려수당, 유해수당, 자격수당, 벽지수당, 직급수당, 직책수당, 통근수당, 식비로 한다. 단, 직책수당과 통근수당, 식비는 상여금 지급 시 제외한다.

제51조 (상여금) 회사는 조합원에게 다음과 같이 상여금을 지급한다.¹⁴⁾

1. 지급방법 : 2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월, 설, 추석에 각 100%를 지급한다.
3. 입사 6개월 미만은 해당금액의 50%, 6~8개월은 80%, 8개월 이상은 100%를 지급한다. (단, 지급기준은 지급일 기준으로 근속을 산정하여 지급한다.)
4. 지급기준일은 해당월 말일로 하며, 설과 추석 시에는 휴무일 2일전에 지급한다.

피고회사는 종래 통상임금을 산정하면서 위 단체협약 제49조 제5항을 근거로 통상임금의 범위에서 상여금을 제외하여 왔는데, 원고는 피고회사의 이러한 통상임금 산정방식이 위법함을 전제로 이러한 방식으로 산정된 통상임금을 기준으로 산정한 법정수당과 상여금을 반영하여 새로 산정한 통상임금을 기준으로 산정한 법정수당의 차액의 지급을 구하는 소를 제기하였다.

나. 쟁송의 경과

원고의 이러한 소제기에 대하여 제1심법원은 아래와 같은 이유로 원고의 청구를 대부분을 인용하였다.¹⁵⁾

(1) 통상임금은 근로자가 기본적인 근로시간에 해당하는 근로, 즉 소정근로를 제공하면 얻을 수 있는 대가에 해당하는 것으로, 고정성은 이를 산정하기 위하여 필요한 금액을 도출하는 과정에서 나타난 하나의 징표에

¹⁴⁾ 피고회사의 2014년도 단체협약 제50조도 동일한 취지의 규정이다.

¹⁵⁾ 서울남부지방법원 2016. 9. 28. 선고 2015가단2123842 판결.

불과한 것이므로, 사용자와 근로자가 이를 소정근로의 대가로 삼았다고 볼 만한 사정이 있고, 그와 같은 근로의 대가를 산정할 수 있다면 고정성의 요건은 충족되는 것으로 보아야 한다.

(2) 이 사건 상여금은 재직일수를 감안하여 지급액을 정하는 것으로서 기본적으로 소정근로의 대가로서의 성격을 지니는 것이며, 원고가 수령한 임금 중에서 이 사건 단체협약에 따른 법정수당 등을 제외한 통상임금액에서 이 사건 단체협약에 따라 이 사건 상여금이 차지하는 비율이 상당하고(2012년 4월 기준 약62%), 근로자가 1년 동안 소정 근로를 제공하면 800%의 상여금을 지급받게 되므로 이를 기준으로 한 통상임금의 산정이 불가능하지도 않다.

(3) 대법원 판결에서 일부 실시하는 ‘임의의 날에 근무하든 그 하루의 근로대가로 확정적으로 지급받는 임금’이란 의미를 ‘어느 시점에 근무하든 일할로 균일하게 산정되는(지급되는) 임금’으로 국한해서 해석한다면, 일할로 계산하여 지급되지 않는 항목은 모두 통상임금에서 제외시켜야 할 것인데, 이것이 과연 타당한지도 의문이다. 만약 근로일수에 비례하여 상여금을 지급하면서도 단지 지급일에 재직할 것을 요건으로 하였다는 사정만으로 이를 통상임금에서 제외한다면, 중도퇴직자가 만연하는 등의 비정상적인 경우가 도래하지 않는 한 실질적으로는 차이가 없는 두 상여금이 법령에서 굳이 요구하지도 않는 고정성 또는 확정성이라는 요건을 지나치게 엄격히 요구함으로써 전혀 다른 취급을 받게 되는 결과가 되는데, 이 또한 바람직하지 않다.

(4) 이 사건 상여금은 특정일에 재직하는 근로자를 대상으로 상여금을 지급하는 것이기는 하나, 해당 기간의 재직일수를 감안하여 지급액을 정하는 것으로서 기본적으로 소정근로의 대가이므로 통상임금에 해당한다.

위 판결에 대하여 피고회사가 항소하였고, 항소심법원은 이를 기각하였다.¹⁶⁾ 이에 피고회사가 상고하였으며, 대법판결이 그 상고심 판결이다.

16) 서울남부지방법원 2017. 4. 27. 선고 2016나60674 판결.

다. 대상판결의 요지

대법원은 “이 사건 상여금은 지급기준일에 재직 중인 근로자에게 지급하는 임금으로서 소정근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 근로자가 임의의 날에 연장·야간·휴일 근로를 제공하는 시점에서 그 지급조건이 성취될지 여부도 불확실하므로, 통상임금에서 요구되는 고정성이 결여되었다고 볼 수 있고, 따라서 통상임금에 포함된다 고 할 수 없다.”는 이유로 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 사건을 환송하였다.

한편 대상판결과 같은 날 선고된 대법원 2017. 9. 26. 선고 2016다 238120 판결도 “이 사건 상여금은 지급일 현재 재직하고 있는 근로자에게만 지급되고 근로자가 근로를 제공하더라도 지급일 전에 퇴직하면 당해 임금을 전혀 지급받지 못하므로 소정근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 고정성도 인정되지 않고, 이 사건 보전수당은 근로기준법의 개정으로 유급휴가가 감소한 것을 보전해 주기 위해 마련된 것으로서 근로와 무관하게 특정한 시점에 재직한 근로자에게 지급되므로 소정근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려워 모두 통상임금에 해당하지 않는다.”고 판시하여 대상판결과 동일한 입장을 취하였는바, 그 당부(當否)를 떠나 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금은 통상임금으로 볼 수 없음이 대법원의 입장이라는 점만은 명료해 보인다.

III. 상여금의 임금성과 임금 정기일지급의 원칙

1. 상여금의 개념

우리나라의 일반적인 언어관용으로 상여금은 정기적인 임금 외에 분기별 또는 1년에 수회의 특정한 시기에 기본급 또는 기본급에 일정한 수당

을 포함한 금액에 일정 비율을 곱하여 산정한 금액을 지급하는 금품이라는 의미로 사용되고 있다. 물론 이러한 의미로 사용되는 상여금이라는 용어는 법률용어가 아니다. 근로기준법은 상여금에 대한 정의규정을 두고 있지 않고, 다만 근로기준법시행령 제23조 제3호에서 임시로 지급하는 임금 등의 하나로 “1개월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 따라 산정되는 장려금, 능률수당 또는 상여금”을 규정하고 있을 뿐이다.

‘상여금(賞與金)’이라는 말을 문자 그대로 풀어보자면 상여금에서 상여(賞與)란 ‘상으로 준다.’라는 의미이므로, 상여금은 근로제공의 대가나 그 보상(報償)으로 지급되는 금품이 아니라 근로자의 공로나 업적에 대한 포상(褒賞)으로 지급하는 금품으로 이해하여야 할 것이다.¹⁷⁾ 그러므로 문자 그대로의 의미의 상여금은 본질적으로 그 지급여부나 지급액이 가변적일 수밖에 없다.

참고로 일본의 경우에는 노동기준법의 제정 직후인 1947년에 이미 ‘정기적으로 지급되고 또한 지급액이 확정되어 있는 것은 상여로 보지 않고, 정기 또는 임시로 근로자의 근무성적에 상응하여 지급되어 그 지급액이 확정되어 있지 않은 것만을 상여로 본다’는 행정해석이 명확하게 제시되었고,¹⁸⁾ 이러한 행정해석이 현재까지 유효하게 견지되고 있다.¹⁹⁾ 이처럼 일본에서는 지급액이 가변적인 본래의 의미의 상여의 경우에는 임금 정기일지급의 원칙이 배제되나,²⁰⁾ 지급액이 확정된 금품의 경우에는 그 명칭에 관계없이 이를 상여로 보지 않으며, 따라서 이러한 금품은 일본 노동기준법 제24조 제2항에 따라 매월의 임금 정기지급일에 지급되어야 한다.²¹⁾

17) 김홍영, “상여금의 임금성 여부”, 『노동법연구』 제21호, 서울대학교 노동법연구회, 2006. 12, 70면.

18) 1947(昭22). 9. 13, 發基 17号.

19) 일본 후생노동성 근로기준국이 2014년 발간한 노동기준법해석총람에도 위 각주 16)의 행정해석이 여전히 실려 있다. 厚生労働省労働基準局編, 『労働基準法解釋總覽』(改訂15版), 労働調査會, 2014(平26), 258면 참조.

20) 片岡昇(송강직 역), 『노동법』, 삼지원, 1995, 485면.

21) 1947(昭22). 9. 13, 發基 17号. 『【法第二四條關係】賞与とは、定期又は臨時に、

우리나라의 대법원도 상여금의 지급일 전에 퇴직한 근로자가 퇴직일 이전에 근무한 기간에 상응하는 상여금을 청구할 수 있는지 여부가 다투어진 사건(대법원은 1981. 11. 24. 선고 81다카174 판결)에서 상여금이 정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다면 이는 당시의 근로기준법 제36조 제2항 단서²²⁾ 및 동법시행령 제18조²³⁾ 소정의 ‘임시지급의 임금’으로 볼 수 없고 이는 ‘정기일지급 임금’의 성질을 띤 것으로 보아야 하며, 따라서 상여금의 지급일 이전에 퇴직한 근로자도 특단의 사정이 없는 한 이미 근무한 기간에 해당하는 상여금을 ‘근로의 대가’로서 청구할 수 있다고 판시하였다.²⁴⁾

原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝらず、これを賞与とはみなさないこと。従つて、かゝるもので施行規則第八條に該当しないものは、法第二四條第二項の規定により毎月支拂われなければならないこと。」

- 22) 1974. 12. 24. 법률 제2708호로 일부개정된 근로기준법 제36조 제2항은 “임금은 매월 1회이상 일정한 기일을 정하여 지급하여야 한다. 다만 임시로 지급하는 임금, 수당 기타 이에 준하는 것 또는 대통령령으로써 정하는 임금에 대하여는 예외로 한다.”고 규정하고 있었다.
- 23) 1975. 4. 28. 대통령령 제7613호로 일부개정된 근로기준법시행령 제18조는 근로기준법 제36조 제2항 단서의 규정에 의한 임금·수당으로 ① 1월을 초과하는 기간의 출근성적에 의하여 지급되는 정근수당(제1호), ② 1월을 초과하는 일정기간의 계속근무에 대하여 지급되는 근속수당(제2호), ③ 1월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 의하여 산정되는 장려가급·능률수당 또는 상여금(제3호), ④ 기타 부정기적으로 지급되는 제수당(제4호)을 열거하고 있었다.
- 24) 대법원 1981. 11. 24. 선고 81다카174 판결: “근로기준법 제36조 제2항의 규정에 의하면, 임금에는 매월 1회 이상 일정기일에 지급하는, 이른바 정기일지급원칙의 적용을 받는 임금 외에도 예외적으로 임시로 지급하는 임금이 있고, 같은 법 시행령 제18조에 보면 이러한 예외적인 임시지급의 임금으로서, 1) 1월을 초과하는 기간의 출근성적에 의하여 지급되는 정근수당, 2) 1월을 초과하는 일정기간의 계속 근무에 대하여 지급되는 근속수당, 3) 1월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 의하여 산정되는 장려가급·능률수당 또는 상여금, 4) 기타 부정기적으로 지급되는 제수당 등을 열거하여 규정하고 있는바, 이러한 임시지급의 임금은 그 지급사유의 발생이나 성격이 임시적이거나 불확정적인 것에 한하는 것이며, 상여라는 명칭으로 지급되는 금원이라도 정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있는 것은 여기에 해당하지 않는 것이다.”

이러한 사정을 종합하여 보면 엄격한 의미의 상여금, 즉 근로기준법 시행령 제23조 제3호에 따라 임금 정기일지급의 원칙이 배제되는 상여금은 1개월을 초과하는 기간에 걸쳐 기업의 경영실적, 근로자의 근무성적 등을 기준으로 산정되는, 따라서 본질적으로 그 지급여부나 지급액이 가변적인 금품만을 의미한다고 해석해야 할 것이다. 상여금의 의미를 이와 같이 엄격하게 해석하는 경우에만 근로기준법 시행령 제23조 제3호가 ‘상여금’을 임금 정기일지급의 원칙의 예외로 규정하는 것이 정당화될 수 있기 때문이다. 따라서 근로의 대가로 정기적으로 지급되는, 그리고 그 지급액이 고정된 금품은 그 명칭의 여하에 관계없이 근로기준법 시행령 제23조 제3호 소정의 ‘상여금’의 개념에 포섭될 수 없다고 생각한다.

2. 정기상여금의 임금성

상여금의 임금성은 종래 주로 상여금의 명목으로 지급된 금품이 퇴직금 등의 산정을 위한 평균임금의 산정범위에 포함되는지 여부를 중심으로 다 투여졌다. 종래 개별 사업장에서 상여금의 명목으로 지급되는 금품의 임금성이 다투여진 사례들을 ① 지급대상자의 개별성과 ② 지급시기·지급액의 고정성의 두 가지 기준으로 유형화해 보면 아래 표와 같다.

<표> 판례에서 문제된 상여금의 유형²⁵⁾

지급시기·지급액의 고정성 지급대상자의 개별성	고정적	변동적
개별적	N/A	업무실적에 따른 포상금
집단적	고정급인 상여금	경영성과금, 무분규 격려금

근로기준법 제2조 제1항 제5호는 임금을 “사용자가 근로의 대가로 근로

25) 김홍영(2006), 70면의 표를 다소 변형하여 전재하였다.

자에게 임금, 봉급, 그밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품”이라고 정의하고 있는바, 사용자가 ‘상여금’이라는 명칭으로 근로자에게 지급하는 금품이 이러한 임금의 개념에 포섭되는지에 관하여 상여금의 명칭이라도 계속적·정기적으로 지급되고 지급액이 확정되어 있는 경우는 임금이지만, 경영의 성과 등 불확실한 사유에 따라 일시적으로 지급되는 경우는 임금으로 인정되지 않는다고 설명하는 견해가 있다.²⁶⁾ 대법원도 “이른바 상여금이 임금후불적 성질의 것인지 또는 은혜적, 포상적 성질의 것인지는 확일적으로 분류할 수 없는 것이기는 하나 그 지급사유의 발생이 불확정적이고 일시적으로 지급되는 것을 제외하고는 일반적으로 근무자에 대한 근무의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지는 것이라고 해석하여야 할 것”이라고 판시한바 있다.²⁷⁾ 따라서 지급사유의 발생이 불확정적이고 일시적으로 지급되는 상여금의 임금성의 인정여부에 관해서는 이견이 있을 수 있겠지만, 적어도 고정급 형태로 정기적·계속적으로 지급되는 정기상여금이 임금, 즉 ‘근로의 대가’에 해당한다는 점에 대해서는 유의미한 이견(異見)은 찾아보기 어렵다.

일본의 경우에는 노동기준법 제11조는 임금을 “임금, 급료, 수당, ‘상여’ 그밖에 명칭 여하를 묻지 아니하고 근로의 대상으로서 사용자가 노동자에 지급하는 모든 것”이라고 정의하여 명문으로 ‘상여’의 임금성을 긍정하고 있어, 상여의 임금성에 관해서는 특별한 해석상 다툼은 찾아보기 어렵다. 일본에서는 상여는 기본적으로 지급대상기간의 근로에 대응하는 임금이지만, 거기에는 공로보상적 의미뿐만 아니라 생활보전적 의미나 향후 노동에 대한 의욕향상책으로서의 의미도 포함되어 있는 것으로 이해하는 것이 주류적인 견해이다.²⁸⁾ 다만 앞서 본바와 같이 일본은 노동기준법 시행 직후

26) 임종률, 『노동법』(제14판), 박영사, 2016, 397-398면. 김유성 교수도 “구체적인 지급기준을 정함이 없이 그 지급이 사용자의 재량에 맡겨져 있거나 경영의 성과에 따라 일시적·불확정적으로 지급되는 경우에는 임금으로 인정되지 않는다.”고 한다(김유성, 『노동법I』, 법문사, 2005, 80면).

27) 대법원 1982. 11. 23. 선고 81다카1275 판결. 같은 취지의 판결로 대법원 2005. 3. 11. 선고 2003다27429 판결 등.

28) 菅野和夫(이정 역), 『일본노동법』, 법문사, 2007, 212면.

부터 ‘정기적으로 지급되고 또한 지급액이 확정되어 있는 것’은 상여가 아니라고 보았기 때문에 상여의 임금성 내지 법적 성격에 관한 일본의 논의는 그 지급여부나 지급액이 가변적인 본래의 의미의 상여만을 대상으로 하는 것이다.²⁹⁾ 따라서, 정기상여금의 임금성이나 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’을 붙이는 것이 허용되는지에 관한 일본의 판례나 학설은 우리나라의 상황에서는 성과급으로 지급되는 가변적인 상여금(예컨대, 국내의 다수의 기업에서 ‘Profit bonus’나 ‘Profit sharing’의 명목으로 지급하고 있는 연말상여금 등)에 관해서나 참고할 가치가 있을 것이다.³⁰⁾

우리나라에서 고정급 형태로 지급되는 정기상여금은 해당 정기상여금의 지급기간에 근로자가 제공한 소정근로에 대한 대가로 보아야 할 것이다. 이러한 금품이 해당 기간의 소정근로는 물론 연장근로나 휴일근로 등 ‘모든’ 근로에 대한 가치를 반영한 것이라는 일부의 주장은,³¹⁾ 김성진 교수가 적절히 지적한 바와 같이 연장근로가 통상적인 근로가 아님은 물론 정기

29) 일본의 경우 상여는 통상 「기본급×지급률×출근율」의 식으로 계산되며, 여기에 인사과에 의한 ‘성적계수’를 곱하는 기업도 많다는 설명으로 菅野和夫(이정 번역), 『고용사회와 노동법』, 박영사, 2001, 159면 참조.

30) 일본의 경우에도 일본루세루(ルセル) 사건에서 동경고등재판소가 상여금은 근로자의 근로의 대가로 사용자가 그 지급을 의무화한 임금의 일부이고 지급일 당시 재직하지 않는 근로자에게도 사용자는 지급의무를 진다고 판단하는 등(東京高裁 1974(昭49). 8. 27.) 처음에는 정기상여금에 지급일 재직 조건을 부가하는 것이 위법하다고 보았으나, 근래의 주류적인 판례(대표적으로 大和銀行事件: 最高裁第一小 1982(昭57). 10. 7. 등)는 이러한 지급일 재직 조건의 유효성을 인정하고 있다. 그러나 이는 일본의 정기상여금 지급관행이 사용자가 정기상여금의 금액을 정하기 전까지 근로자에게 구체적인 임금청구권이 발생하지 않는 방식으로 우리나라와 상이한 데 기인한 것이므로 우리나라의 고정급 형태의 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’을 붙이는 것이 적법한가의 문제에 대해서는 일본의 판례를 원용할 바는 못 된다고 생각한다. 오히려 일본에서도 사용자가 지급일 재직 조건을 남용한 경우에는 지급일 이전에 퇴직한 근로자도 상여금의 지급을 청구할 수 있다는 견해도 있다(대표적으로 西谷敏, 『労働法』(第2版), 日本評論社, 2013, 271면).

31) 상여금이 분기 또는 1년의 소정근로에 대하여 지급하기로 한 분기급 또는 연급(연봉)으로서의 성질을 가지는 것은 아니라는 견해가 있다(하경효, 『임금법제론』, 신조사, 2013, 87면).

상여금이 정해지는 시기에는 연장근로가 예정되어 있지 않다는 점에서 수급하기 어렵다.³²⁾ 한편 고정급 형태의 정기상여금이 근로의 대가 이외에 공로보상 내지 생활보전의 성질을 갖는다는 이해는 정기상여금에 관한 한국과 일본의 차이를 간과한 것이라고 생각한다. 요컨대, 우리나라에서 고정급 형태로 지급되는 정기상여금은 해당 정기상여금의 산정기간의 소정근로에 대한 대가이며, 따라서 당연히 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 임금에 해당한다. 한편, 그 지급사유의 발생이나 지급액이 불확정적이고 가변적인 정기상여금의 경우에도 그러한 금품의 지급이 ‘근로의 대가’로서의 성격이 조금이라도 인정된다면 이러한 금품은 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 임금의 개념에 포섭될 수 있다고 생각한다. 다만 이러한 금품은 근로기준법 시행령 제23조 제3호에 따라 임금 정기일지급의 원칙의 적용이 배제될 수는 있을 것이다.

3. 정기상여금과 임금 정기일지급의 원칙

가. 임금 정기일지급의 원칙

근로기준법 제43조 제2항은 ‘임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급하여야 한다.’고 규정한다. 위 조항은 임금지급의 간격이 지나치게 넓어지거나 부정기적으로 행해짐으로써 초래되는 근로자의 생활상의 불안을 제거함을 목적으로 한다.³³⁾ 따라서 사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 ‘근로의 대가’의 성격을 갖는다면 이러한 금품은 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 임금에 해당하고, 이러한 금품은 동법 제43조 제2항에 따

32) 김성진, “통상임금의 본질개념으로서의 통상성”, 『노동법포럼』 제11호, 노동법이론실무학회, 2013. 10, 287면.

33) 정현수, “임금채권의 보호”, 『재판자료 제39집: 근로관계 소송상의 제문제(상)』, 법원도서관, 1987, 533면. 하경호, 앞의 책, 168면. 한편, 고용노동부는 「임금의 매월 1회 이상 정기지급 원칙에 관한 해석기준」에서 “임금의 ‘매월 1회 이상 정기지급’ 원칙을 규정하고 있는 법의 취지는 사용자로 하여금 적어도 매월 한 번은 일정한 날짜를 미리 정하여 근로의 대가를 지급하게 함으로써 근로자의 생활안정을 도모”하는 데 있다고 밝힌바 있다.

라 매월 1회 이상 정기지급일을 정하여 이를 지급하여야 한다. 다만, 같은 항 단서는 ‘임시로 지급하는 임금, 수당, 그밖에 이에 준하는 것 또는 대통령령으로 정하는 임금’에 대해서는 위 원칙을 적용하지 않는다고 규정하고 있고, 근로기준법 시행령 제23조는 이러한 임시로 지급되는 임금 등을 ① 1개월을 초과하는 기간의 출근 성적에 따라 지급하는 정근수당, ② 1개월을 초과하는 일정 기간을 계속하여 근무한 경우에 지급되는 근속수당, ③ 1개월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 따라 산정되는 장려금, 능률수당 또는 상여금 및 ④ 그밖에 부정기적으로 지급되는 모든 수당으로 규정하고 있다(근로기준법시행령 제23조).

나. 정기상여금과 임금 정기일지급의 원칙

앞서 본 바와 같이 변동급 방식의 정기상여금도 그러한 금품이 ‘근로의 대가’로서의 성질을 갖는다면 임금에 해당할 것이나, 다만 이러한 변동급의 정기상여금은 근로기준법시행령 제23조 제3호에 따라 임금 정기일지급의 원칙이 배제될 수 있을 것이다.

그러나 정기상여금이라는 명목으로 지급되는 금품 중 계속적·정기적으로 지급되고 지급액이 확정되어 있는 금품은 그 명칭에도 불구하고 소정 근로의 대가에 해당하고, 따라서 이러한 금품에 대해서는 근로기준법 제43조 제2항이 적용됨은 물론이다. 다만, 이러한 고정급의 정기상여금이 근로기준법 시행령 제23조 각호가 정하는 ‘임시로 지급하는 임금 등’에 해당되는지 해석상 문제가 될 수 있을 것이다. 이와 관련하여 근로기준법 시행령 제23조 제3호는 “1개월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 따라 산정되는 장려금, 능률수당 또는 상여금”이라고 규정하고 있어, 일견 고정급의 정기상여금도 임시로 지급되는 임금에 해당하는 것으로 해석될 여지가 있으나, 앞서 본 바와 같이 근로기준법 시행령 제23조 제3호의 상여금은 1개월을 초과하는 기간에 걸쳐 기업의 경영실적, 근로자의 근무성적 등의 사유에 따라 산정하여 지급하는, 따라서 본질적으로 그 지급여부 및 지급금액이 가변적인 금품만을 의미하는 것이므로 기본급 등에 일정한 비율을 곱하여

산정한 금액을 정기적으로 지급하는 형태의 정기상여금은 위 조항이 규정하고 있는 ‘상여금’에는 해당하지 않는다. 한편, 근로기준법시행령 제23조 제4호는 ‘그밖에 부정기적으로 지급되는 모든 수당’이라고 규정하고 있어, 고정급의 정기상여금도 이러한 ‘부정기적으로 지급되는 모든 수당’에 해당하는 것으로 해석될 여지도 있어 보인다. 그러나 위 법문 자체가 ‘수당’이라는 문언을 쓰고 있다는 점에서 정기상여금을 수당으로 볼 수 없음은 물론, 정기상여금은 정기적(定期的)으로 지급되는 금품이라는 점에서 동 조항에 규정된 ‘부정기적’으로 지급되는 모든 수당으로 볼 수도 없다고 생각한다. 무엇보다 강행법규의 법문의 범위 내에서 법률행위가 이루어져야 하는 것이지, 강행법규에 반하는 법률행위의 효력을 긍정하기 위해 그 법문을 본래의 취지와 다르게 해석하는 것은 허용되어서는 아니 된다. 나아가 고정급의 정기상여금이 근로기준법시행령 제23조 제4호의 ‘부정기적으로 지급되는 모든 수당’에 포함된다고 본다면 이는 결국 대통령령으로 근로기준법 제43조 제2항의 적용범위를 임의로 정할 수 있다는 것인바, 이러한 결과는 사용자로 하여금 적어도 매월 한 번은 일정한 날짜를 미리 정하여 근로의 대가를 지급하게 함으로써 근로자의 생활안정을 도모한다는 근로기준법 제42조 제2항의 취지를 몰각하는 결과이다.

요컨대, 고정급의 정기상여금은 소정근로의 대가로 지급하는 ‘정기일지급 임금’에 해당하며,³⁴⁾ 따라서 수개월의 간격으로 고정급의 정기상여금을 지급하기로 하는 약정은 근로기준법 제42조 제2항에 위반하여 무효이고, 다만 무효행위의 전환의 법리³⁵⁾에 따라 정기상여금 명목의 금품을 안분하여 매월의 정기지급일에 지급하는 취지로 전환될 수 있을 뿐이다.

34) 도재형, “통상임금의 범위·상여금을 중심으로.”, 『노동법연구』 제7호, 서울대학교 노동법연구회, 1998. 5, 342면.

35) 민법 제138조(무효행위의 전환) 무효인 법률행위가 다른 법률행위의 요건을 구비하고 당사자가 그 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕하였으리라고 인정될 때에는 다른 법률행위로써 효력을 가진다.

IV. 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점

1. ‘지급일 재직 조건’의 법적 성질

정기상여금의 지급약정에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 법적 성질과 관련하여서는, 이러한 ‘지급일 재직 조건’을 본래 근로자에게 지급하도록 정해져 있는 임금채권을 소멸시키는 조건으로 보는 견해와 ‘지급일 재직 조건’을 임금의 구성항목, 지급방법 등을 정해 둔 것이라거나 개별 수당의 지급조건을 정함으로써 임금채권의 내용을 구체화한 것일 뿐 이미 발생한 임금청구권의 효력을 상실하게 하는 조건이 아니라 이러한 조건이 성취되어야 청구권이 발생하는 것이라고 이해하는 견해가 있을 수 있다.³⁶⁾ 전자는 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’을 이미 발생한 임금채권을 사후적으로 상실시키는 해제조건으로 이해하는 방식이고, 후자는 (조건이라는 말을 쓰고는 있지만) ‘지급일 재직 조건’을 임금채권을 발생시키기 위한 요건(要件)으로 이해하거나, 또는 임금채권의 발생을 위한 정지조건으로 이해하는 방식이다.

이들 두 견해의 기본적인 차이는 ‘지급일 재직 조건’이 무효로 되는 경우, 전자에 의하면 무효인 해제조건이 붙은 기본계약은 당연히 조건이 없는 계약으로 될 것이나, 후자(특히 ‘지급일 재직 조건’을 임금채권을 발생시키기 위한 요건(要件)으로 이해하는 경우)에 의하면 ‘지급일 재직 조건’이 무효로 되는 경우 이는 기본계약의 구성부분의 일부가 무효로 되는 것이므로 무효행위의 전환의 법리에 따라 무조건적인 지급약정으로 전환될 수 있는가는 별론, 기본계약 자체에 하자가 있는 것으로 해석될 수밖에 없기 때문이다.

이와 관련하여, 설·추석상여금이나 하계휴가비, 선물비 등 근로자에게 재정적 수요가 필요한 ‘특정한 시기’에 소정근로의 제공 여부와 관계없이

36) 권영환, “통상임금 범위 중 고정성 판단과 관련한 추가적인 조건의 문제(토론문)”, 해밀 2017. 11. 1.자 판례공부모임(미공간자료), 5-7면 참조.

특정한 시점에 재직하고 있었는가라는 우연한 상황에 따라 지급여부가 결정되는 수당에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 경우라면 이러한 조건을 후자와 같이 이해하는 것도 가능할 수 있겠지만, 고정급의 정기상여금과 같이 ‘근로의 대가’로 지급되는 성격이 뚜렷한 임금채권의 성립에 관하여 근로의 제공 이외에 당해 금품의 지급일의 재직여부라는 우연한 사정을 그러한 임금채권의 성립요건으로 보는 것은 동의하기 어렵다.

근로계약은 낙성계약이지 요물계약(要物契約)이 아니므로 임금채권은 사용자와 근로자의 약정만으로 성립하는 것이고, 다만 근로자가 당초 약속된 근로를 제공하지 못한 경우에는 쌍무계약의 이행상의 견련성에 따라 근로를 제공하지 못한 부분에 상응하는 임금이 공제(控除)될 수 있을 뿐이다. 또한 민법 제656조 제1항은 “보수는 약정한 시기에 지급하여야 하며 시기의 약정이 없으면 관습에 의하고 관습이 없으면 약정한 노무를 종료한 후 지체없이 지급하여야 한다.”고 규정하여 고용계약의 보수의 지급기일을 후불로 정하고 있을 뿐이지, 보수에 관한 채권의 성립 자체를 노무의 종료 이후로 미루고 있는 것도 아니다.

이러한 점들을 고려해 볼 때, 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’은 정기상여금 채권의 성립에 관한 약정의 기본적 내용을 구성하는 것이 아니라 그러한 기본약정에 부가된 부관(附款)으로 이해함이 옳다. 따라서 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’이 무효로 되는 경우에는 정기상여금의 지급에 관한 약정은 당연히 조건이 없는 계약으로 존속하며, 따라서 그 지급일 이전에 퇴사한 자도 정기상여금 청구권을 유효하게 행사할 수 있다고 보아야 할 것이다.

2. 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점

고정급의 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’을 부가하는 것이 허용되는지와 관련하여서는 임금 지급일지급의 원칙, 금품청산의 원칙 및 임금 전액 지급의 원칙, 강제근로금지의 원칙 등의 측면에서 검토가 필요하다.

가. 임금 정기일지급 원칙과의 관계

앞서 검토한 바와 같이, 고정급의 정기상여금은 소정근로의 대가로 ‘정기일지급 임금’에 해당하며, 따라서 수개월의 간격으로 고정급의 정기상여금을 지급하기로 하는 약정은 근로기준법 제42조 제2항에 위반하여 무효이고, 다만 무효행위의 전환의 법리에 따라 정기상여금 명목의 금품을 매월의 임금지급일에 안분하여 지급하는 취지로 전환될 수 있을 뿐이다. 일본의 하급심 판결 중에는 원래 통상임금에 산입하여야 할 수당을 통상임금에서 제외하기 위하여 종래 1개월 마다 지급한 ‘무사고수당’, ‘출근수당’에 관하여 그 액수를 2배로 하여 2개월 마다 지급하기로 정한 단체협약은 무효이고, 이러한 임금은 통상임금에 산입된다는 취지로 판단한 것이 있다.³⁷⁾ 고정급의 정기상여금을 이와 같이 소정근로의 대가로 이해한다면, 정기상여금의 지급일 이전에 퇴직한 근로자도 당연히 퇴직 전에 제공한 근로에 상응하는 정기상여금의 지급을 청구할 수 있어야 한다.³⁸⁾

따라서 정기상여금의 지급일 이전에 근로자가 퇴직한 경우, 사용자는 원래는 근로자가 퇴직한 날의 이전 월의 임금 정기지급일에 그 날까지 제공한 소정근로에 대응하는 정기상여금의 일부분을 지급할 의무를 부담하고 있던 것이고, 다만 ‘위법하게’ 그 지급을 미루고 있던 것으로 보아야 할 것이다. 따라서 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’은 정기상여금 중 근로자가 이미 제공한 소정근로에 관한 부분, 특히 이미 이전 월의 임금 정기지급일에 구체적인 임금채권으로 성립한 임금을 사후적으로 상실토록 하는 것으로 허용될 수 없다.³⁹⁾

37) 日本液体運輸事件: 東京地判 1981(昭56). 1. 23, 勞民集 32卷 6号.

38) 대법원 1981. 11. 24. 선고 81다카174 판결.

39) 임종률 교수도 임금 정기일지급의 원칙과 관련하여 “수개월에 1회씩 지급되는 상여금의 지급 기일 전에 근로자가 퇴직한 경우 그 상여금을 지급해야 하는지가 문제될 수 있다. 그러나 상여금이 근로의 대가로서의 성격을 가지고 있는 이상 지급기일 전에 퇴직하더라도 그 산정기간에 실제 근무한 일수나 그 밖의 산정기준에 따라 상여금을 지급해야 한다. 따라서 상여금 지급기일에 재직할 것을 그 지급조건으로 정하는 것은 원칙적으로 무효라고 보아야 할 것이다.”라고 기술하고 있다(임종률, 앞의 책, 418면).

나. 임금 전액지급의 원칙 및 금품청산의 원칙 관련

근로기준법 제36조는 “사용자는 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 그 밖에 일체의 금품을 지급하여야 한다.”고 규정하고 있다. 따라서 근로자가 퇴직하는 경우 사용자는 근로자의 재직기간 중의 근로에 관하여 발생한 임금을 지급하여야 하는바, 앞서 본 바와 같이 고정급의 정기상여금은 소정근로의 대가이며, 따라서 정기상여금의 지급일 이전에 퇴직한 근로자가 퇴직 전에 제공한 근로에 상응하는 정기상여금은 퇴직 시점에서 구체적인 임금채권으로 확정된다고 할 것이므로, 고정급의 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’을 추가하는 것은 위 근로기준법 제36조의 취지를 몰각하는 것이다. 또한 김기선 박사가 적절하게 지적한 것처럼 모든 임금은 근로의 대가로 지급되는 것이고, 상여금 또는 수당의 임금성이 긍정되는 이상 지급기준일 이전에 퇴직한 근로자에게도 퇴직시점까지의 근로의 대가는 해당 기간의 근로제공일수 비율에 따라 지급되어야 한다. 이러한 점에서 ‘지급일 재직 조건’은 근로자가 근로제공의 대가로 지급받아야 할 임금을 사전에 포기토록 하는 약정으로 무효라고 할 것이다.⁴⁰⁾

다. 강제근로금지의 원칙과의 관계

정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’을 유효하다고 인정할 경우, 이러한 ‘지급일 재직 조건’은 퇴직을 하려는 근로자로 하여금 정기상여금의 지급일까지는 근로를 하도록 사실상 강제함으로써 퇴직에 관한 의사결정의 자유를 제한하는 결과를 초래하게 된다. 격월 내지 매분기별로 지급되는 정기상여금의 경우 그 지급일까지의 계속 근로를 유도해야 할 회사 측의 합리적인 경영상 필요성이라는 것은 인정될 수 없다는 점에서 정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’을 붙이는 것은 강제근로 금지(근로기준법 제7조)의 근본 취지에 위배되며 사회질서에 반하는 행위(민법 제103조)로서 무효이

40) 김기선, “제직 중인 자에게만 지급되는 임금도 통상임금이다”, 『노동판례리뷰 2014』, 한국노동연구원, 2015, 64면.

다.⁴¹⁾

3. 소결

정기상여금에 ‘지급일 재직 조건’을 붙이는 방법으로 ‘임금을 비임금화’하는 것은 임금 정기일지급의 원칙, 금품청산의 원칙 내지 임금의 사전포기에 대한 제한, 강제근로금지의 원칙의 각 측면에서 근로기준법의 명문규정은 물론 공서(公序)에도 반한다. 따라서 고정급의 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’은 무효로 보아야 할 것이다.

한편, 이러한 ‘지급일 재직 조건’의 유효성에 관하여, 재직조건을 일률적으로 위법무효 또는 적법유효하다고 볼 수는 없고 재직조건을 두어야 할 ‘합리적인 필요성’과 그로 인하여 ‘근로자가 입게 되는 손실’의 정도를 비교형량해야 한다는 견해가 있으나,⁴²⁾ 필자로서는 기왕에 제공된 근로의 대가로 이미 발생한 임금채권을 사후적으로 상실시키는 것을 정당화할 정도로 중대한 (경영상의) 합리적 필요성이 무엇을 의미하는지 상상하기 어렵다. 적어도 고정급의 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’은 무효라고 보는 것이 옳다고 생각되며, 다만 ‘지급일 재직 조건’을 퇴직일의 익일부터 지급일 내지 정기상여금 산정기간의 종일까지의 기간, 즉 퇴직으로 인하여 근로를 제공하지 않는 기간에 상응하는 정기상여금을 비례적으로 감축한다는 취지로 제한적으로 해석될 수는 있을 것이다. 따라서 소정근로의 대가의 성질을 갖는 고정급의 정기상여금의 지급기일 전에 퇴직한 근로자도 최소한 실제로 근로를 제공한 기간에 상응하는 정기상여금에 관한 권리는 당연히 행사할 수 있다고 보아야 할 것이다.⁴³⁾

41) 김도형, “통상임금의 고정성 징표로서의 재직자 조건에 대한 검토”, 『2014 노동 판례비평』, 민주사회를 위한 변호사모임, 2015, 56면.

42) 최파라, “재직조건 또는 일정근무일수 조건이 있는 상여금의 통상임금성”, 『법조』 제64권 제7호, 법조협회, 2015. 7, 177면.

43) 김도형, “통상임금의 고정성 징표에 대한 검토”, 해밀 이슈페이퍼 제2호, 2016. 1, 7면.

그러므로 일부 사업장의 취업규칙이나 단체협약에서 정기상여금에 대하여 ‘지급일 재직 조건’과 함께 일할지급에 관한 규정을 두는 경우, 이는 ‘지급일 재직 조건’이 정기상여금의 지급일 이전의 퇴직으로 인하여 근로를 제공하지 않는 기간에 상응하는 정기상여금을 비례적으로 감축한다는 취지임을 확인하는 의미라고 생각한다. 그러므로 정기상여금의 지급일 이전에 퇴직한 근로자는 이러한 일할지급에 관한 규정이 없는 경우에도 사용자에게 자신이 제공한 근로기간에 대응하는 정기상여금은 당연히 청구할 수 있다고 보아야 한다. 한편 앞서 검토한 바와 같이 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’은 정기상여금의 성립에 관한 기본계약을 구성하는 것이 아니라 이에 붙은 부관(附款)에 불과하므로, 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’이 무효로 되더라도 정기상여금의 지급에 관한 기본약정은 조건이 없는 약정으로 여전히 존속하고, 따라서 정기상여금의 지급일 이전에 퇴직한 근로자는 유효하게 정기상여금에 관한 임금채권을 행사할 수 있을 것이다.

V. 결론: 대상판결의 문제점

필자는 우리나라의 다수의 사업장에서 고정급의 방식으로 지급하는 정기상여금은 실제로는 매월의 소정근로에 대응하는 정기일지급 임금(기본급)을 수개월 간 누적하여 후불하는 것에 불과하다고 생각한다. 따라서 고정급의 정기상여금은 소정근로의 대가이다. 그러므로 이러한 고정급의 정기상여금은 엄격한 의미의 ‘상여금’의 개념에는 포섭될 수 없으며, 따라서 임금 정기일지급의 원칙의 예외로 인정되는 ‘임시로 지급되는 임금 등’으로 볼 수 없다. 이렇게 본다면, 고정급의 정기상여금의 지급에 관한 약정은 그러한 약정 자체가 근로기준법 제42조 제2항에 위반하여 무효이고, 다만 무효행위의 전환의 법리에 따라 정기상여금 명목으로 지급을 약정한 금원을 매월의 임금 정기지급일에 안분하여 지급하는 약정으로 전환될 수

있을 뿐이다.

한편, 고정급의 정기상여금을 소정근로의 대가로 이해한다면, 고정급의 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’이 지급일 전에 퇴직한 자에게 정기상여금을 전부 지급하지 않는다는 취지라면 이는 임금 정기일지급의 원칙, 임금 전액지급의 원칙 및 금품청산의 원칙, 강제근로금지의 원칙의 각각의 국면에서 근로기준법의 제반 강행규정을 위반하는 것일 뿐만 아니라, 공서에도 반하여 무효로 보아야 할 것이다. 따라서 고정급의 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’은 정기상여금 중 퇴직으로 인하여 근로를 제공하지 않는 기간에 상응하는 부분을 공제할 수 있다는 취지로 제한적으로 해석하거나, 그러한 조건 전부를 무효로 보아야 할 것이다.

대상판결은 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성이 다투어진 사안에 관한 것이다. ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 판단하기 위해서는 논리적으로 그러한 ‘지급일 재직 조건’의 적법성에 관한 판단이 선행되었어야 한다. 그러나 대상판결은 고정급의 정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 적법성 및 유효성을 소여(所與)로 받아들이고 그 전제하에 고정급의 정기상여금 통상임금성을 부정하였다. 특히 대상판결은 근로의 대가인 임금은 그 지급일 이전에 퇴직하더라도 이미 제공된 근로에 상응하는 부분은 당연히 지급되어야 한다는 일반적인 이해와는 정반대로 그 지급일 이전에 퇴직한 자에게는 지급하지 않는다는 조건이 붙은 금원은 소정근로의 대가가 아니라는 논리를 취하였는바, 이는 사용자가 근로자에게 지급하기로 약속한 금품의 성격이 무엇인가를 직접적으로 살피지 않고 그러한 금품의 지급에 ‘지급일 재직 조건’이 붙어 있다는 이유로 그러한 금품의 통상임금성(나아가 임금성)을 부정하였다는 점에서 논리의 역전(逆轉)을 보여준다. 필자로서는 도저히 납득하기 어렵다.

주제어: 상여금, 정기상여금, 통상임금, 지급일 재직 조건, 임금정기일지급의 원칙

참고문헌

- 김유성, 『노동법I』, 법문사, 2005.
- 임종률, 『노동법』(제14판), 박영사, 2016.
- 하경효, 『임금법제론』, 신조사, 2013.
- 片岡昇(송강직 역), 『노동법』, 삼지원, 1995.
- 菅野和夫(이정 편역), 『고용사회와 노동법』, 박영사, 2001.
- 菅野和夫(이정 역), 『일본노동법』, 법문사, 2007.
- 권영환, “통상임금 법리 중 고정성 판단과 관련한 추가적인 조건의 문제 (토론문)”, 해밀 2017. 11. 1.자 판례공부모임(미공간자료).
- 김기선, “재직 중인 자에게만 지급되는 임금도 통상임금이다”, 『노동판례 리뷰 2014』, 한국노동연구원, 2015.
- 김성진, “통상임금의 본질개념으로서의 통상성”, 『노동법포럼』 제11호, 노동법이론실무학회, 2013. 10.
- 김도형, “통상임금의 고정성 징표로서의 재직자 조건에 대한 검토”, 『2014 노동판례비평』, 민주사회를 위한 변호사모임, 2015.
- _____, “통상임금의 고정성 징표에 대한 검토”, 해밀 이슈페이퍼 제2호, 2016. 1.
- 김홍영, “상여금의 임금성 여부”, 『노동법연구』 제21호, 서울대학교 노동법 연구회, 2006. 12.
- _____, “정기상여금에 재직자 조건이 붙어도 통상임금 인정”, 『노동판례 리뷰 2015』, 한국노동연구원, 2016.
- _____, “재직자 조건이 부가된 정기상여금과 통상임금”, 『노동판례리뷰 2014』, 한국노동연구원, 2015.
- 도재형, “통상임금의 범위-상여금을 중심으로-”, 『노동법연구』 제7호, 서울 대학교 노동법연구회, 1998. 5.

_____, “통상임금 입법론의 검토”, 『인권과 정의』 제443호, 대한변호사협회, 2014. 8.

이달휴, “최근 대법원 전원합의체 판결과 임금·통상임금의 판단요소”, 『법제』 제664호, 법제처, 2014. 3.

이철수, “통상임금 관련 2013년 전원합의체 판결의 의미와 평가”, 『노동법학』 제49호, 2014. 3.

정현수, “임금채권의 보호”, 『재판자료 제39집: 근로관계 소송상의 제문제(상)』, 법원도서관, 1987.

최파라, “제직조건 또는 일정근무일수 조건이 있는 상여금의 통상임금성”, 『법조』 제64권 제7호, 법조협회, 2015. 7.

西谷敏, 『労働法』(第2版), 日本評論社, 2013.

厚生労働省労働基準局編, 『労働基準法解釈総覧』(改訂15版), 労働調査会, 2014.

<Abstract>

The Legality of Incumbent Condition on the Regular Bonus with Fixed Rate

- focusing on the Supreme Court 2017. 9. 26. pronounced,
2017da232020 Sentence -

Kwon, Ohseong^{*}

In December 2013, the Supreme Court ruled in detail a standard of judgment on ordinary wages in two of Supreme Court en banc decision about KB AutoTech cases. According to one of the two decisions, Dec 18, 2013 pronounced, 2012da94643 sentence, the payment of wages to incumbent workers at a certain point in time would be not ordinary wages because that is not fixed. Since the Supreme Court ruling, it has been argued whether regular bonus with similar conditions corresponds to ordinary wages in many the Lower Courts and different judgments have been made on similar issues.

In the two sentences ruled on Sep 27, 2017, the Supreme Court concluded that regular bonus paid only to workers who are employed as of the date of payment was not a normal wage even if the workers provided the work. Because the Supreme Court judged it was not recognized as rewards of contractual working and not fixed.

In Korea, it could basically explain that regular bonus, calculated by multiplying the fixed rate on the basic wage, is merely paid at regular intervals by being accumulated to correspond to the fixed work schedule. Therefore, regular bonus is paid for contractual working and can not be

^{*} Sungshin Women's University College of Law, Professor.

accepted in the concept of a bonus in the strict sense. That means regular bonus of fixed type payment is a deferred payment wage paid later after accumulating rewards of contractual working for months. So regular bonus of that type is under the principle of regular payment on wages and such a payment system would be invalid because of violation the Labor Standards Act. In accordance with a principle of the conversion of invalidity, it may be only accepted as a contract to pay regular bonus to the regular monthly payment schedule. The addition of the condition of 'incumbent condition' to regular bonus violates the provisions of the Labor Standards Act. Thus, if the incumbent condition added to the regular bonus of fixed wage type means it would be not paid to the full extent of the regular bonus, that condition may be invalid as unlawful condition. It can only be interpreted that the portion corresponding to the period which is not providing the predetermined work would be reduced and not be paid.

Key Words: bonus, regular bonus, ordinary wages, incumbent condition on payment, the principle of regular payment on wages